

1500088-97.2022.8.26.0355

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... de fato, trazia consigo as drogas para fins de tráfico.

Ademais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada. No laudo de fls.79/81, o perito constatou que a substância apreendida era cocaína.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e à confissão do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

1ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500088-97.2022.8.26.0355 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500088-97.2022.8.26.0355

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

JOAO CARLOS MARTINS LOPES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JOÃO CARLOS MARTINS LOPES, qualificado a fls.17, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 3 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00, na Rua Governadores Lucas Nogueira Garcês, no.257, Centro, nesta cidade e Comarca de Miracatu, trazia consigo, para fins de tráfico, 46 pedras e crack e 22 porções de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado trazia consigo a droga no local conhecido como "escadão", quando foi abordado por policiais militares, que com ele apreenderam uma sacola contendo as drogas e R\$80,00 em dinheiro.

Na ocasião, JOÃO CARLOS foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a

Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

A denúncia foi oferecida às fls.74/76 e recebida a fls.78, em 21. JOÃO CARLOS apresentou defesa preliminar a fls.92. A denúncia foi recebida (fls.93).

Em audiência foram ouvidos: Luciano Martins Costa, Eder Augusto Medeiros Fontes e JOÃO CARLOS MARTINS LOPES.

As partes realizaram os debates orais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Luciano e Eder afirmaram que foram acionados para atender ocorrência no local dos fatos, onde um indivíduo com determinadas características vendia entorpecentes. Disseram que, no local, desceram o escadão e ingressaram na mata, onde avistaram o acusado, que carregava uma sacola. Afirmaram que recolheram a sacola, verificando que a mesma continha drogas e dinheiro.

Interrogado, JOÃO CARLOS confessou. Disse que, de fato, trazia consigo as drogas para fins de tráfico.

Ademais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada. No laudo de fls.79/81, o perito constatou que a substância apreendida era cocaína.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e à confissão do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era elevada a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos do artigo 59, o réu é primário e não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal – 5 anos de reclusão.

Apesar da confissão, a pena não pode ser reduzida para patamar inferior ao mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque o réu é primário e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos, o que perfaz 1 ano e 8 meses de reclusão.

O regime inicial será o aberto, tendo em vista o que foi decidido pelo STJ nos Autos do Habeas Corpus no.596.603.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, no mínimo legal – 500 dias-multa. Reduzo-a de 2/3, o que perfaz 167 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO JOÃO CARLOS MARTINS LOPES à pena de 1 ANO e 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena fixada (abatido o tempo de prisão provisória), e de prestação pecuniária de 1 salário mínimo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Miracatu, 26 de outubro de 2022.